

한국승강기안전공단 상임감사

징계요구·경고·주의 및 시정요구

제 목 취득세 기한 후 신고 및 업무관리 · 감독 태만

소 관 부 서 ○실

조 치 부 서 □실, ◆처, ○실

내 용

1. 업무 개요

○실은 승강기 허브 도시조성 사업을 담당하면서 승강기 산업복합관 · 기숙사 및 시험 타워 건축공사를 착공(2021. 5. 20.)하였고, 공사가 완료된 승강기 산업복합관 및 기숙사 건축물을 사용하고자 임시사용승인 신청서를 거창군에 제출(2024. 4. 26.)하여 일부 건축물에 대한 임시사용승인 수리 통보(2024. 5. 29.)를 받았다.

○실은 건축물 임시사용승인 당시 취득세 납세의무를 인지하지 못해 법정 신고 기한(취득일로부터 60일)을 초과하여 거창군청 ▽과에 취득세 기한 후 신고서를 제출(2024. 8. 23.)하고 아래와 같이 본세와 가산세를 납부하였다.

[취득세 기한 후 신고 내용]

(단위: 원)

세목	과세표준	산출세액	감면세액	본세	무신고가산세	납부지연가산세	납부할세액
합계		000	000	000	000	000	000
취득세	000	000	000	000	000	000	000
지방소득세	000	000	000	000	000	000	000
농어촌특별세 부과금	000	000	000	000	000	000	000
농어촌특별세 감면분	000	000	000	000	000	000	000

2. 관련 내규 및 판단기준

「건축법 시행령」 제17조에 따르면 건축주는 사용승인서(준공)를 받기 전에 공사가 완료된 부분에 대해 임시사용승인을 받으려는 경우에는 임시사용승인 신청서를 허가권자에게 제출하고, 허가권자는 임시사용승인 신청서를 받은 날부터 7일 이내에 임시사용승인서를 신청인에게 교부하도록 하고 있다.

「지방세」 제10조의4, 제11조 및 제20조에 따르면 부동산 등을 원시취득하는 경우 취득세 과세표준은 사실상 취득가액으로 하고 1천분의 28의 표준세율을 적용하여 세액을 결정하여 그 취득한 날부터 60일 이내에 신고하고 납부하도록 하고 있다.

「지방세기본법」에 따르면 법정 신고 기한까지 과세표준 신고서를 제출하지 아니한 자는 지방자치단체의 장이 지방세의 과세표준과 세액을 결정하여 납기 후의 과세표준 신고서를 제출할 수 있으며 납부세액의 100분의 20에 상당하는 무신고가산세를 부과하고, 법정납부기한의 다음 날부터 자진납부일 또는 납세고지일까지의 일수에 1일 10만분의 22를 곱하여 산출한 금액을 납부지연 가산세로 부과하도록 하고 있다.

한편, 감사원 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제4조제1항에 따르면 회계관계직원은 고의 또는 중대한 과실로 법령, 그 밖의 규정과 예산에 정하여진 바를 위반하여 기관에 손해를 끼친 경우에는 변상할 책임이 있다고 되어 있다.

또한, 「감사규정」 제48조제1항에서는 기타 긴급을 요하는 중대한 위법 부당사항 등이 발생하거나 발생할 우려가 있을 때에는 사고보고서를 작성하여 상임감사에게 제출하고, 「공기업·준정부기관 감사 운영 규정」 제29조에 따라 상임감사는 사고

발생의 경위를 밝혀 지체없이 주무기관의 장에게 보고하도록 하고 있다.

따라서, ○실은 승강기 산업복합관 및 기숙사 건축물 임시사용승인에 따른 납세의무가 성립되는 경우 과세표준과 세액을 신고하는 행위에 따라 확정되는 취득세를 60일 이내에 신고납부하여야 하고 가산세 납부로 인해 공단에 재산상 손해를 끼친 사고가 발생한 때에는 상임감사에게 보고하여야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

가. 변상책임 유무

「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제4조제1항에서 규정한 회계관계 직원의 변상책임 요건에 따라 고의 또는 중대한 과실로 법령, 그 밖의 규정과 예산에 정하여진 바를 위반하여 공단에 손해를 끼쳤는지를 확인하여 변상책임을 결정하고자 한다.

1) 회계관계직원인지 여부

○실 실장 B은 2021. 3. 22.부터 2024. 1. 31.까지 허브 도시조성 사업 전반의 공정 및 성과관리를 담당하였고, 2024. 2. 1.부터 ○실 실장으로 승진하여 허브 도시조성 사업을 총괄하고 있다.

○실 차장 C은 부서 업무분장 조정으로 2024. 2. 1.부터 B 실장이 담당하던 허브 도시조성 사업 전반의 공정 및 성과관리를 담당하면서 승강기 산업복합관 및 기숙사 등 건축물 임시사용승인 신청 업무수행 과정에서 부수적으로 발생한 취득세 신고 납부 업무를 보조하였다.

「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제2조제3호에서는 「감사원법」에

따라 감사원의 감사를 받는 단체 등의 회계사무를 집행하는 사람으로서 관계 법령, 정관, 사규 등에 따라 규정 또는 임명된 사람과 그 사람의 대리자, 분임자, 분임자의 대리자와 보조자로서 그 회계사무의 일부를 처리하는 사람은 회계관계직원으로 규정하고 있다.

한편, 「예산회계규정 시행규칙」 제2조에서는 공단 회계관계직원의 범위를 규정하고 있으며, 지출에 관한 업무를 담당하는 직원, 지출원인행위를 담당하는 직원, 해당 직원의 업무를 관리 감독할 책임이 있는 직원 등은 회계관계직원으로 규정하고 있다.

따라서 ○실 차장 C은 과세의 원인이 되는 지출원인 행위인 승강기 산업 복합관 및 기숙사 건축물 임시사용승인을 담당하였고, 실장 B은 지출원인행위를 담당하는 직원의 업무를 관리 감독할 책임 있는 자임에 따라 회계관계직원에게 해당한다고 판단된다.

2) 고의 또는 중대한 과실이 있었는지 여부

취득세는 납세의무자가 스스로 과세표준과 세액을 정하여 신고하는 행위에 의하여 납세의무가 구체적으로 확정됨에 따라 부동산 등을 원시취득하는 경우 취득가액을 취득세 과세표준으로 하여 1천분의 28의 표준세율을 적용하여 세액을 결정하여 그 취득한 날부터 60일이내에 신고·납부하도록 하고 있다.

그리고 법정 신고 기한이 경과한 경우에는 지방자치단체의 장이 지방세의 과세표준과 세액을 결정하여 통지하기 전 납세의무자가 납기 후의 과세표준 신고서를 제출할 수 있다.

그러나 차장 C은 허브 도시조성 사업의 공정·성과 업무를 인수하여 전

축공사 공정 성과업무를 수행했으나 업무담당 기간이 4개월 정도로 짧았고 세무 관련 교육을 받은 이력이 없고 해당 업무수행 경험이 없어 공사가 완료된 일부 건축물의 임시사용승인으로 발생하는 취득세 납세의무를 인지하지 못했다.

또한 실장 B은 허브 도시조성 사업의 공정·성과 업무에 대한 실무기간이 상 당하여 허브 도시조성 사업과 공사진행 관리업무를 원활하게 수행하였으나 세무 관련 교육을 받지 않았고 세무업무를 수행한 경험이 없어 공사가 완료된 일부 건축물의 임시사용승인으로 발생하는 취득세 납세의무를 인지하지 못했다.

그리고 위 사람들은 뒤늦게 취득세 납세의무를 인지(2024. 8. 23.)한 후 가산세를 최소화하기 위하여 거창군 ▽과에 직접 방문하여 본세에 대한 감면자료를 제시하고 취득세 기한 후 신고를 신속하게 진행하는 등 업무수행에 최선을 다하려고 노력하였다.

따라서 위 사람들은 법정 신고 기한 내에 취득세 신고를 하지 못한 행위와 지도·감독하지 못한 행위에 대하여 업무수행의 통상적 절차와 행위 시의 정황 등을 고려하면 중대한 과실이 있다고 보기 어렵다고 판단된다.

3) 다른 변상책임 요건의 경우

위 사람들의 행위가 고의 또는 중대한 과실에 해당한다고 보기 어려우므로 더 이상 다른 변상책임 요건은 검토할 필요가 없다고 판단된다.

따라서 위 사람들은 회계관계직원으로서 ‘고의’ 또는 중대한 과실로 법령이나 그 밖의 관계 규정 및 예산에 정하여진 바를 위반하여 공단에 손해를 끼쳤다고 보기 어려우므로 변상할 책임은 없다고 판단된다.

나. 업무태만 검토

○실은 승강기 시험 타워의 공사지연으로 인해 전체 건축물에 대한 사용 승인서 교부가 지연됨에 따라 2023. 9월부터 건설사업관리단이 계약에 따라 공사 완료 예정인 산업복합관 및 기숙사, 시험동 임시사용승인 신청을 준비하였다.

그러나 임시사용승인 신청과 같은 중요한 행정 행위에 대한 업무처리 과정을 문서로 기록하거나 상급자에게 보고한 이력은 확인되지 않아 업무 진행 상황과 결정 사항이 체계적으로 관리되지 않았다.

또한, ○실은 외부 회계감사(중간감사)에서 외부 회계감사인의 산업복합관 및 기숙사·시험동 임시 사용 취득세 신고·납부 내역 자료 제출 요청(2024. 8. 21.)을 받고 나서야 거창군 ▽과에 문의하여 임시 사용 취득세 납세의무가 발생한 사실을 뒤늦게 인지하였다.

그 후 취득세 법정 신고·납부 기한 초과로 발생하는 가산세를 최소화하기 위해 본세의 감면자료를 준비하여 거창군 ▽과를 직접 방문하여 담당자와 상담 후 과세표준과 세액을 작성하여 취득세 기한 후 신고를 완료하였으나 이 과정에서 취득세 신고 행위와 같은 중요한 행정 행위에 대한 업무처리 과정을 문서로 기록하거나 상급자에게 보고하지 않았다.

신청 행위의 기록과 보고는 단순 행정적 요구사항을 넘어, 업무의 체계적 진행, 법적 의무 준수와 같은 실질적 효과를 가져오는 핵심 요소로 이를 준수 했더라면 사용 승인 및 취득세 신고와 같은 법적 의무와 관련된 행정 절차를 계획적으로 이행하고 기한 초과에 따른 가산세 부과를 사전에 방지할 수 있었다.

또한, 지방세는 불규칙적으로 발생하며, 과세 범위에 해당할 경우 납부의무자가 자발적으로 신고·납부해야 하므로 주의 의무가 요구됨에도 ○실은 거창군에서 통보한 건축물 임시사용승인 수리 공문은 ◆처 저장 A을 최종확인자로 하여 접수하였고 ○실 실장 B과 차장 C이 확인하였으나, 공문에 “지방세법의 규정에 의거 임시사용승인으로 인하여 취득 신고 여부에 대한 상세 내용은 ▽과로 문의하시기 바랍니다” 라는 안내 문구가 있었음에도 이를 간과하여 취득세 납세의무를 이행하지 못하였다.

해당 공문을 확인한 한 사람이라도 안내 문구를 인지하고 거창군 ▽과에 문의했더라면 법정 신고 기한 내에 취득세를 납부하여 가산세가 발생하지 않을 수 있는 상황이었으나 이를 소홀히 함으로써 공단의 세무 담당 부서(▼실)에 관련 내용을 공유하지 않았고 세무 대응 조치와 납세의무 준수가 적시에 이루어지지 않았다.

이러한 업무 누락과 소통 부재는 행정 절차의 기본적인 검토와 내부 협조에 대한 주의 의무를 게을리한 귀책 사유에 해당하며 그 결과로 무신고가산세 ○○○원과 납부지연가산세 ○○○원이 발생하였다.

○실은 취득세 및 가산세 납부를 위해 ‘승강기 산업복합관 및 기숙사·시험동 취득세 납부 계획’을 수립(2024. 8. 27.)한 후 ◎원장의 최종 결재를 받고 이사장(당시 직무대행)에게는 구두 보고만 하였다.

상기 계획은 위임전결사항으로 명시되어 있지 않은 업무이나 「위임전결 규정」 제8조제3항에서는 위임전결규정에서 열거하지 아니한 사항은 유사한 전결사항에 준하여 소관 전결권자가 처리하되, 전결권자가 판단하기 어려운 사항에

대해서는 직상위자 또는 이사장이 처리하도록 하고 있다.

또한, 이사장은 「감사규정」 제48조제1항에 따라 ‘기타 긴급을 요하는 중대한 위법 부당사항 등’ 이 발생하거나 발생할 우려가 있을 때에는 상임감사에게 사고보고서를 제출하도록 하고 있음에 따라 ‘승강기 산업복합관 및 기숙사·시험동 취득세 납부 계획’ 은 정식으로 이사장 보고를 통해 후속 조치를 지시받아야 했다.

이러한 보고 절차 미준수 등으로 인해 ○실은 임시사용승인에 따른 취득세 및 가산세 부과 사실을 인지하고 납부를 완료(2024. 8. 28.)한지 2개월이 경과된 시점(2024. 10. 22.)에 상임감사에게 구두로 보고하였다.

상기의 보고 절차 미준수와 지연으로 인해 업무처리의 신속성과 투명성이 저하되었으며 의사결정이 지연되어 책임 소재가 불명확해지는 등의 문제를 초래하였고, 업무처리 및 보고 체계의 미비와 소홀로 정상적인 의사결정과 검토가 이루어지지 않아 내부통제 및 업무관리의 신뢰성이 저하되었다.

한편, 회계기준에 따르면 취득세는 자산을 취득할 때 부담하는 세금으로 자산 취득원가에 포함하고 가산세는 세무 의무 불이행으로 발생한 세금으로 비용으로 처리하는 것이 원칙이나, ○실은 가산세를 포함한 세금 모두를 자산으로 회계처리 하였다.

따라서, ◆처 처장 A, ○실 실장 B과 차장 C은 업무태만이 있다고 판단된다.

징계요구 양정 건축물 임시 사용신청과 취득세 신고 업무처리를 소홀히 하여 가산세가 부과되도록 업무를 태만히 처리한 ○실 실장 B과 차장 C의 행위는 복무규

정 제4조(성실의무)를 위반하여 인사규정 제43조제1항제2호의 징계사유에 해당한다.

다만 ○실 실장 B과 차장 C은 세무관련 교육을 받은 이력이 없고 세무 업무에 대한 이해도가 부족함으로 인해 발생한 것으로 고의성이 없으며, 차장 C은 해당 업무를 담당한지 4개월 정도로 업무경력이 짧고 가산세 최소화를 위해 노력한 것을 감안할 필요가 있다.

관계부서 의견 ○실은 감사 결과에 별다른 이견을 제시하지 않으면서 앞으로 중요한 행정 행위의 문서기록과 보고절차를 철저히 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□실장은 건축물 임시사용 신청과 그에 따른 취득세 신고 업무처리를 소홀히 하여 가산세가 부과되도록 업무를 태만히 처리한 ○실 실장 B을 경징계 처분하시기 바랍니다.(징계)

◆처 처장 A은 건축물 임시사용승인에 대한 공문을 확인하였음에도 이에 부수되는 세무업무 처리와 관련 각종 업무기록 및 보고 등이 적시에 정상적으로 이뤄지도록 관리·감독을 하지 않은 책임이 있어 주의처분합니다.[주의(개인)]

○실 차장 C은 건축물 임시사용 신청과 취득세 신고 업무처리를 소홀히 하여 가산세가 부과되었으나 짧은 업무 담당 기간과 가산세 최소화 노력 등 후속조치를 위해 최선을 다한 점을 참작하여 경고처분합니다.[경고(개인)]

○실장은

- ① 취득세 및 가산세를 자산으로 회계처리 한 부분을 취득세는 자산으로 회계처리 하고 가산세는 비용으로 회계처리 하기 바람(시정)
- ② 내부통제 및 업무관리의 신뢰성 강화를 위하여 업무처리의 문서기록과 사고보고가 누락되지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.[주의(부서)]